لان عند باب القلعة عدة جوامع فى كل منها خطبة لايفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لايرغب فى طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفى كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها (و) السادس (الجماعة) لان الجمعة مشتقة منها ولان العلماء أجمعوا على أنها لاتصح من المنفرد (و) اختلفوا فى تقدير الجماعة وعندنا (هم ثلاثة رجال) وان لم يحضروا الخطبة وقد جاؤا فانصرف من شهدها وصلى بهم الامام جاز من غير اعادة الخطبة فى ظاهر الرواية وهم (غير الامام) عند الامام الاعظم ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الامام لما فى المثنى من معنى الاجتماع ولهما ان الجمع الصحيح انما هو الثلاثة (ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى) أو مختلطين لانهم صلحوا للامامة فأولى أن يصلحوا للاقتداء (والشرط عند الامام) لانعقاد أدائها بهم (بقاؤهم) محرمين (مع الامام) ولو كان اقتداؤهم فى حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الاولى (فان نفروا) أى أفسدوا صلاتهم (بعد سجوده) أى الامام (أتمها وحده جمعة) باتفاق أئمتنا الثلاثة وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت الى تمامها (وان نفروا) أو بعضهم ولم يبق سوى اثنان من الرجال اذ لاعبرة بالنساء والصبيان الباقين (قبل سجوده) أى الامام (بطلت) عند أبى حنيفة لانه يقول الجماعة شرط انعقاد الاداء وعندهما يتمها وحده لان الجماعة شرط انعقاد التحريمة (ولا تصح) أى لاتنعقد الجمعة (بامرأة أو صبى مع رجلين) لعدم صلاحية فيه الصبى والمرأة للامامة (وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالاذن أصالة أو نيابة صريحا أو دلالة كما تقدم لاهليتهم للامامة وانما سقط عنهم وجوبها تخفيفا ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ذكر الاصح منها فقال (والمصر) عند أبى حنيفة (كل موضع) أى بلد (له مفتى) يرجع اليه فى الحوادث (وأمير)

ذلك الا لعدم الاذن العام لا للاختصاص فتدبر (قوله لان عند باب القلعة) أى خارجه (قوله لايفوت من منع الخ) هى لامنع فيها قبل غلقها وانما تغلق للعادة (قوله فيما هو أسهل من التكلف) الاوضح أن يقول فيما هو أسهل منها للتكلف بالصعود اليها (قوله وفى كل محلة الخ) أى فلا اختصاص بها لمن بالقلعة (قوله لان الجمعة مشتقة منها) أى مأخوذة فان الاشتقاق من المصادر أى والاصل مراعاة المعانى اللغوية اذا لم يتحقق نقل (قوله فانصرف من شهدها) قد تقدم قول انه لايشترط حضور أحد لسماعها وصحح (قوله ولهما أن الجمع الصحيح انما هو الثلاثة) وأيضا طلب الحضور فى قوله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله متعلق بلفظ الجمع وهو الواو والذكر المسند اليه السعى يستلزم ذاكرا وهو غير الجمع المطلوب حضوره فلزم أن يكون مع الامام جمع وما دون الثلاثة ليس جمعا متفقا عليه فليس بجمع مطلق والمشروط هنا ظنا جمع مطلق وبيان ماذكره المصنف أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية والواحد والاثنان وان كان جمعا من وجه نظرا الى الاشتقاق فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الاصل وكون المثنى له حكم الجمع فى الميراث ونحوه لقيام الدليل ثمة فاعملناه فيه لايلزم اطراده (قوله ولو كانوا عبيدا الخ) أو أميين أو خرسانا لانهم يصلحون للامامة فيها بمثلهم بعد الخطبة من غيرهم (قوله سوى اثنان) الاولى اثنين أو هو على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة (قوله شرط انعقاد الاداء) وهو بتقييد الركعة بسجدة لان الاداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود ولذا لو حلف لايصلى لايحنث حتى يقيده بسجدة فاذا لم يقيدها لم يوجد الاداء كذا فى الشرح (قوله شرط انعقاد التحريمة) أى وقد وجد وان لم يقيد بسجدة (قوله مع رجلين) هذا على قولهما وأجاز ذلك أبو يوسف (قوله صريحا أو دلالة) راجعان الى قوله أو نيابة فالصريح أن يأذن له بالاستنابة والدلالة عند عدم الاذن (قوله ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة) الفصل فى ذلك أن مكة والمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه صلى الله عليه وسلم الى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر وكل تفسير لايصدق على أحدهما فهو غير معتبر كقولهم هو مالا يسع أهله أكبر مساجده أو مايعيش فيه كل محترف بحرفته أو يوجد فيه كل محترف وغير ذلك (قوله عند أبى حنيفة) صرح به فى التحفة عنه ورواه الحسن عنه فى كتاب الصلاة كذا فى غاية البيان وبه أخذ أبو يوسف وهو ظاهر المذهب كما فى الهداية واختاره الكرخى والقدورى وفى العناية هو ظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء وبما ذكرته علم سقوط ما فى شرح السيد (قوله مفتى) الذى رأيته فى النسخ اثبات الياء